

1500024-29.2020.8.26.0397

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: IURI SVERZUT BELLESINI

Comarca: Nuporanga

Foro: Foro de Nuporanga

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... do apreendida destinava-se ao tráfico. Somo a isso, ainda, as palavras do PM que gozam de verdadeira presunção de veracidade. Nesse sentido: APELAÇÃO CRIMINAL - TÓXICO - Tráfico de entorpecentes - Desclassificação para uso - Impossibilidade - Conjunto probatório que evidencia a finalidade mercantil da droga - Condenação mantida - Recurso desprovido. (TJMG - APCR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de NUPORANGA

Foro de NUPORANGA

Av. Padre Geraldo Trossel, 369, ., Centro - CEP 14670-000, Fone: (16) 3847-1956,

Nuporanga-SP - E-mail: nuporanga@tjsp.jus.br;nuporanga@tjsp.jus.br; (16) 3847-1956

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo n°:

1500024-29.2020.8.26.0397

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos-Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência-2014086/2020, 5960238, 35/18/421, 2014086, 35/18/421

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO REAL DOS SANTOS

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

06/07/2022

Aos 06/07/2022 às 15:30h horas, na sala de audiências da Vara Criminal, presente o(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Doutor(a) IURI SVERZUT BELLESINI, comigo, escrevente a seu cargo, compareceram: o(a) Promotor(a) de Justiça Dr(a). Gustavo Ferronato. Presente o(a) réu(ré), Sr. FABIO REAL DOS SANTOS, acompanhado do(a) Dr(a) [Felliipe Petruz de Souza OAB 342186/SP.Iniciados os trabalhos, e nada sendo arguido, foram inquiridas a vítima e inquiridas as testemunhas Sandro Ricardo Donizeti Caetano, tudo conforme gravação realizada via Microsoft Teams, inclusive quanto a contraditas e quaisquer incidentes. Diante do pedido de ambas as partes, foram homologadas as desistências das testemunhas: Evandro José Pereira Após a oitiva das testemunhas, o acusado FABIO REAL DOS SANTOS foi interrogado, conforme gravação, sendo advertido, inclusive, do direito ao silêncio. Pelo(a) MM. Juiz(a) foi dito que: "Não havendo outras provas a serem produzidas, encerro a instrução.". As partes promoveram alegações finais orais, conforme gravações em anexo. Por fim MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos. O réu Fábio Real dos Santos foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" e 40, III da Lei nº 11.343/2006 pois, segundo a denúncia, no dia 31 de dezembro de 2017, por volta das 22h35min, no cruzamento da Avenida Mogiana com a Rua São José, em Sales Oliveira, sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, , para fins de entrega e fornecimento ao consumo de terceiros, trazia consigo, valendo-se de transporte público, 4 porções de cocaína, acondicionadas em cápsulas plásticas (eppendorfs), com peso líquido de 1,360g; 2 porções de maconha, acondicionadas em embalagens plásticas, com peso líquido de 5,050g; bem como 3 porções de cloreto de metileno, acondicionados em garrafas plásticas, com volume aproximado de 400ml. Segundo se apurou o réu praticava o comércio ilícito de drogas, sendo certo que, para tanto, trazia consigo, no interior de ônibus intermunicipal, as porções de cocaína, maconha e lança-perfume acima descritas. Na ocasião dos fatos, policiais militares abordaram o referido ônibus intermunicipal e realizaram a abordagem dos passageiros. Ao visualizar os policiais militares, o denunciado demonstrou nervosismo, sendo abordado, na posse de uma mochila. Em revista à mochila, os policiais localizaram as porções de entorpecentes citadas, bem como a quantia em dinheiro, oriunda do tráfico, de R\$33,25 (trinta e três reais e vinte e cinco centavos), razão pela qual o prenderam em flagrante. Os autos vieram acompanhados do B.O de fls. 03/04, auto de exibição e apreensão de fls. 05/06, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 157/158 e demais elementos de prova constantes dos autos. O réu foi notificado e apresentou a resposta de fls. 112/116, seguindo-se com o recebimento de fls. 117/119. Durante a instrução foram ouvidas, conforme termo, testemunhas e interrogado o réu. Relatados, decido A materialidade delitiva está estampada no B.O de fls. 03/04, auto de exibição e apreensão de fls. 05/06, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 157/158 e demais elementos de prova produzidos tanto na fase extrajudicial como em juízo. Quanto a autoria o PM Sandro Ricardo Donizete Caetano disse que visualizou o indivíduo no ônibus e em busca pessoal localizaram cocaína e maconha que ele disse ter adquirido em Ribeirão Preto e ainda tinha lança-perfume e inclusive trocaram a garrafa porque se recorda que ela estava sendo "corroída" (a garrafa plástica). Sobreleva destacar ainda a confissão extrajudicial do acusado em fls. 62, afirmando que iria comercializar um dos frascos de lança perfume, embora as demais drogas iria consumir com sua namorada. Ou seja: afirma peremptoriamente que parcela do apreendida destinava-se ao tráfico. Somo a isso, ainda, as palavras do PM que gozam de verdadeira presunção de veracidade. Nesse sentido: APELAÇÃO CRIMINAL – TÓXICO – Tráfico de entorpecentes - Desclassificação para uso - Impossibilidade - Conjunto probatório que evidencia a finalidade mercantil da droga - Condenação mantida - Recurso desprovido. (TJMG – APCR 000.307.129-7/00 – 2ª C.Crim. – Rel. Des. Sérgio Resende – J. 05.12.2002). “Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorреitamente no exercício da função.” ((RJ TJSP 125/563)). A negativa em juízo é anódina e resta desmontada pelas palavras do réu na fase extrajudicial e, ainda as palavras do Policial militar, reforçada pelos elementos documentados. Ainda, em sequência, nos termos do artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Apesar de não ser grande a quantidade de drogas, sua variedade, a confissão extrajudicial e o contexto em que se desenvolveu sua apreensão demonstra, claramente, que ela não se destinava ao consumo pessoal. Neste contexto, havendo, nos autos, seguros elementos de que o acusado trazia consigo expressiva quantidade de substância entorpecente, ele deve ser responsabilizado pelo delito descrito no caput do art. 33 da Lei 11.343/06. Não calha, outrossim, a aplicação do redutor do artigo 33, §4º da Lei de Drogas pois a teor de fls. 154/156 o acusado é reincidente. Quanto a esse requisito, Renato Brasileiro de Lima aduz que "significa dizer que o acusado deve desenvolver algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada para a criminalidade, sendo o crime de tráfico a ele imputado naquele processo um evento isolado na sua vida" (Legislação Penal Especial, 2ª ed. Juspodivm, 2014, página 743). E a reincidência, como dito, obsta esse benefício. Ademais incide a causa de aumento do artigo 40, III, da Lei nº 11.343/2006 pois praticado no interior de transporte público e, ainda, destaco que a jurisprudência maciça dos Tribunais Superiores dispensa a

efetiva venda das drogas no interior do veículo de transporte de passageiros. Assim, à dosimetria. Na primeira fase, preponderando a quantidade de droga (que não é elevada) e ainda evitando bis in idem (quanto à reincidência), fixo a pena-base no mínimo legal, mantida na segunda fase, por compensar a reincidência com o fato de ser menor de 21 anos à data dos fatos. Na derradeira fase, reconhecida a causa de aumento de pena (em 1/6) esta fica fixada em reclusão de 5 anos e 10 meses e pagamento de 583 dias-multa. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar o réu Fábio Real dos Santos, como incurso no artigo 33, "caput", c.c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 às penas de reclusão de 5 anos e 10 meses e pagamento de 583 dias-multa. Fixo regime fechado (reincidente) como inicial e a o dia-multa no mínimo legal. Poderá recorrer em liberdade pois assim respondeu pelo feito. Havendo execuções em aberto em seu desfavor, comuniquem-se os juízos da presente. No trânsito façam as comunicações de praxe, oficiando-se o IIRGD, o T.R.E. Publicada em audiência saem intimados, devendo a Serventia proceder à importação das mídias ao SAJ. Após, pelo Advogado do réu foi dito: "MM. Juiz, neste ato interponho recurso de Apelação em face da r. Sentença". Após, pelo MM. Juiz foi deliberado: "Recebo o recurso de Apelação interposto pela defesa, a qual sai devidamente intimada para apresentar as razões recursais, iniciando-se o prazo em 07/07/2022. Após, abra-se vista ao M.P. para apresentar as contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal com as cautelas de praxe. Aguarde-se o decurso do prazo para eventual interposição de recurso em favor da acusação, de tudo certificando-se. Expeçam-se as comunicações necessárias". NADA MAIS. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA